



Città di Palermo

**UFFICIO PER LA RIGENERAZIONE
URBANA E LA QUALITÀ DELLO
SPAZIO PUBBLICO
E DELL'ABITARE
AREE MONUMENTALI E PEDONALI**



Sede: Foro Umberto I, 14 – 90133 Palermo

Mai: rigenrazioneurbana@comune.palermo.it
Pec: rigenrazioneurbana@cert.comune.palermo.it

Patto di Collaborazione

per il progetto denominato ***"Mantieni pulita la tua borgata"***
ai sensi dell'art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione
per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023

TRA

il COMUNE di PALERMO, con sede in Piazza Pretoria, 1 - C.A.P.90132, C.F.80016350821 e P. I.V.A. 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente Ing. Adriano Salvatore Di Francisca, nato a Resuttano (CL) il 24/12/1969, C.F. n. DFRDNS69T24II245J, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.82 dello Statuto del Comune di Palermo;

E

il Sig. Rocco D'Aiello, nato a Palermo l'08/07/1955, C. F. DLLRCC55L08G273I n. q. di Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato ARX Vergine Maria O.D.V., d'ora innanzi denominato "proponente", autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto, ai sensi dell'art.5 del sopracitato Regolamento.

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Palermo, in virtù di questo principio, ha approvato il Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni (d'ora innanzi: "Regolamento"), con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 31 del 20/04/2023;
- l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Rigenerazione Urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare - Aree monumentali e pedonali, la competenza relativamente ai rapporti con i cittadini per le attività di cui al citato Regolamento, con particolare riguardo alla gestione dei Patti di Collaborazione;

VISTO/A

- la proposta, assunta in data 05/11/2025 al protocollo di questa Amministrazione Comunale

con il n.1558144, che propone la stipula di un Patto di Collaborazione denominato “**Mantieni pulita la tua borgata**”, promuovendo in forma condivisa con l’Amministrazione interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni volto a trasmettere messaggi di valenza sociale;

- il parere favorevole espresso dalla VII Circoscrizione nella seduta del 17/12/2025 e comunicato con nota prot. n.1839491 del 19/12/2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

La proposta, presentata al Comune di Palermo in data 05/12/2025 con prot. n. 1679283 (allegato 1), denominata “**Manteniamo pulita la tua borgata**”, è individuata all’interno della VII Circoscrizione.

L’intervento prevede il decespugliamento e lo spazzamento delle vie della borgata marinara di Vergine Maria e precisamente, lato nord, lungomare Cristoforo Colombo fino al civico 812- lato sud, via Vergine Maria fino al n. civico 63, Cortile della Gomena (vedasi mappa allegato 2).

Sono a carico delle associazioni i costi dei materiali da utilizzare per lo svolgimento delle suddette attività.

Il Patto è finalizzato alla riqualificazione dello spazio circostante e, contestualmente, a veicolare un messaggio incentrato sul rispetto per l’ambiente e sul mantenimento del senso del decoro.

2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto avrà la durata di un (1) anno dalla data del rilascio, con possibilità di proroga su richiesta del proponente.

È dovere del soggetto proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di Palermo di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto, dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente e/o concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione e il soggetto proponente è onerato, a propri e spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi.

Il soggetto proponente può recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all’indirizzo: Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell’Abitare - email: rigenerazioneurbana@cert.comune.palermo.it.

3. MODALITÀ DI AZIONE, RUOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI COINVOLTI,

RECIPROCI IMPEGNI, ANCHE ECONOMICI E LIMITI DELL'INTERVENTO

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione in forma gratuita le aree individuate e dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Il soggetto proponente si impegna a trasmettere ogni tre mesi, all'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare – Aree Monumentali e Pedonali, un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

5. RESPONSABILITÀ E PREVENZIONE DEI RISCHI

Le attività previste nell'ambito del presente Patto dovranno essere svolte secondo quanto previsto dal Regolamento, capo VI, art. 18 comma 2, art. 19 comma 2, art. 20 comma 1 e 2. Resta a carico del proponente munirsi di eventuali adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto.

6. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare -Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenazioneurbana@cert.comune.palermo.it.

7. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto, nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente

al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

8. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in Piazza Pretoria, 1- 90132 Palermo nella persona del Sindaco, rappresentante legale *pro tempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett.b) del Regolamento UE n.679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. e dell'art.43 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Lei sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione o comunque i diritti previsti agli artt.15 e ss. Del Regolamento UE n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art.77 GDPR. Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Palermo, 13/01/2026

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente
ARX VERGINE MARIA
O. D. V. PALERMO
C.F. 97331840823



Per il Comune di Palermo

ADRIANO SALVATORE DI FRANCISCA

Firmato da Adriano
Salvatore Di
Francisca
Data: 21/01/2026
17:15:53 CET

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18 e 19 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del patto di collaborazione) del presente Patto di Ccollaborazione.

Il soggetto proponente
ARX VERGINE MARIA
O. D. V. PALERMO
C.F. 97331840823

